Doctrine

CGARS, sez. I, sentenza 06/04/2021, n. 290

Sul provvedimento

Citazione : CGARS, sez. I, sentenza 06/04/2021, n. 290

Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Numero : 290

Data del deposito : 6 aprile 2021

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2021

N. 00290/2021REG.PROV.COLL.

N. 00293/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2017, proposto da ED SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Buffa e Marco Sabato, con rispettivi domicili digitali come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna RI Impinna, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio legale del Comune in Palermo, piazza Marina n. 39;

nei confronti

della sig.ra RI SI LS non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2177/2016, pubblicata il 16 settembre 2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 23 febbraio 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto, il consigliere Giovanni Ardizzone;

Considerati presenti, *ex* art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. n. 137/2020, gli avvocati Daniele Buffa e Marco Sabato per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'odierna appellante, con l'originario ricorso, ha impugnato davanti al Tar per la Sicilia il provvedimento prot. 418.05p/16 pr./57576 prot./23 febbraio 2006/CT/DS, (d'ora in poi, solo prot. 418.05p del 23 febbraio 2006) di sospensione della lottizzazione abusiva, con il quale l'Amministrazione ha ordinato, tra gli altri, all'appellante

l'immediata sospensione di tutti i lavori relativi al lotto di terreno individuato al NCT di Palermo al foglio 100, particella 1467, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente

1.1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la sig.ra ED SC, premetteva in fatto, che in data 28 marzo 2001, i sigg. ri GE NZ, RI NZ e AT ON, proprietari del terreno agricolo sito nel Comune di Palermo, c.da Falsomiele - Chiaranda, iscritto al foglio 100, particella 1455, procedevano con atto n. 144061 del 28 marzo 2001, a frazionare detta particella 1455 nelle più piccole 1466 e 1467. In data 18 febbraio 2004, giusta scrittura privata registrata in Palermo il successivo 4 marzo 2004 al numero 1930, i proprietari si obbligavano a trasferire l'area insistente in c.da Villagrazia, via Casuzza, individuata al foglio 100, particella 1467 NCEU, alla ricorrente ED SC. Precisava che nell'atto di compravendita, le parti venditrici dichiaravano espressamente la destinazione a "limoneto" del terreno promesso in vendita.

1.2 Articolava plurime censure di illegittimità del provvedimento impugnato.

Preliminarmente eccepiva la *«carenza di legittimazione passiva […] per violazione del combinato disposto di cui agli artt.29 e 30 del d.P.R. 380/2001»* sostenendo che lei, essendo *«unicamente promissaria acquirente»* non rientra tra i soggetti indicati dall'art. 29 comma 1: titolare del permesso di costruire, committente, costruttore o direttore dei lavori. Lamentava, quindi, la *«violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19 della legge 47/1985, per come recepiti dalla legge regionale 37/1985, e dell'art. 30 d.P.R. 380/2001; difetto di istruttoria; eccesso di potere per errore nei presupposti, per straripamento e per travisamento dei fatti; difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione»*. Sosteneva, in particolare, che gli originari proprietari *«non hanno fatto seguire opere di urbanizzazione, limitandosi unicamente a promettere il trasferimento della particella 1467 alla sig.ra SC»* per cui non potrebbe configurarsi una lottizzazione abusiva materiale, difetterebbe, altresì, l'intento lottizzatorio per potere configurare la fattispecie della lottizzazione come negoziale. Evidenziano che, all'epoca del contratto preliminare (18 febbraio 2004) era prevista l'emanazione di un piano particolareggiato per il recupero della zona. Con un terzo motivo sostengono *«il difetto di imputabilità in capo alla ricorrente della asserita lottizzazione abusiva»,* avendo fatto affidamento al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita che *«non vi fosse stata lottizzazione non autorizzata»* .

2. Quanto al lotto in parola, nel provvedimento impugnato, testualmente risulta: *«2° lotto) individuato nella particella 1467, dell'estensione di m² 819, promesso in vendita alla sig.ra SC ED, […] giusto contratto preliminare del 18 febbraio 2004 registrato il 4 marzo 2004 al n. 1930, ma attualmente di proprietà dei predetti NZ e dei loro rispettivi coniugi. Dalla segnalazione n. 50/04 del 12 marzo 2004 redatta dalla Polizia municipale, si rileva l'avvenuta realizzazione di un corpo di fabbrica in cemento armato a tre elevazioni fuori terra. I piani terra, 1° e 2° risultano collegati da una scala: per l'abuso in argomento, è stata emessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di repressione degli abusi edilizi, di cui alla l.r. 37/1985 prot. n. 24426 del 4 giugno 2004. Dalle risultanze del sopralluogo effettuato in data 19 maggio 2005, si è rilevato un corpo di fabbrica a tre elevazioni interamente definito al grezzo, con una superfice d'ingombro stimata intorno a m² 200 circa. Per detto abuso, non risulta presentata alcuna istanza di condono edilizio»*.

3. Il Comune resisteva depositando memorie difensive e copiosa documentazione dalle quale si evinceva che il procedimento sanzionatorio era stato avviato a seguito di segnalazione (prot. 159/2 del 13 luglio 2004 e prot. 217/5-20004 del 3 giugno 2005) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente – Nucleo operativo ecologico, riguardante l'attività di lottizzazione abusiva con conseguente realizzazione di opere edili, in appezzamenti di terreno ricadenti in *«verde agricolo E1»* di cui parte all'interno della fascia di rispetto dei pozzi potabili, regolamentata dal punto *b)* comma 3 dell'art. 3 delle vigenti norme di attuazione del piano regolatore generale.

3.1. Deduceva che la lottizzazione abusiva in località Villagrazia riguarda i frazionamenti dell'originaria particella catastale n. 312 del foglio di mappa 100 del N.C.T. che ha originato 7 lotti di terreno, aventi un'estensione che varia da 548 m ² a 1000² tra cui quello individuato dal n. 1467 di m² 819 oggetto di un contratto preliminare di vendita del 18 febbraio 2004 tra i germani NZ e i rispettivi coniugi e la signora SC ED. Evidenziava che, per espressa dichiarazione contenuta nel citato preliminare, la sig.ra SC aveva il materiale possesso del terreno sin dal mese di gennaio 2002. Precisava che l'area lottizzata ricade al di fuori degli ambiti perimetralmente individuati in merito alla redazione di piani particolareggiati.

4. All'esito del giudizio di primo grado, il Tar ha ritenuto infondati i motivi di censura e ha rigettato il ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.

5. Con il presente gravame gli appellanti censurano diffusamente la sentenza articolando diversi profili di illegittimità nel primo motivo: *«violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 18 della legge n. 47/1985 e s.m.i., come recepiti dalla legge regionale n. 37/1985; violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del d.P.R. n. 380/2001; violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, ed erroneità dei presupposti; erroneità della motivazione, sviamento di potere e contraddittorietà manifesta, difetto di legittimazione passiva, difetto di imputabilità, erroneità della sentenza impugnata, erroneità della relativa motivazione, insussistenza di lottizzazione abusiva, erronea valutazione dei documenti in atti.* Con un secondo motivo lamentano vizi inerenti la comunicazione di avvio del procedimento.

6. Il Comune, tramite l'avv. Calogero Bosco, si è costituito con memoria depositata il 6 aprile 2017. Fissata l'udienza di merito per giorno 22 settembre 2020, l'appellante ha depositato: a) in data 17 luglio 2020 una prima memoria ribadendo i motivi di censura; b) in data 31 agosto 2020 una seconda memoria di replica con la quale ha inteso sottolineare che il Comune, al di là di una semplice memoria di stile, fino a quel momento non aveva *«controdedotto alcunché»:* da tale contegno, gli appellanti derivano la fondatezza delle censure, in base al principio della non contestazione (art. 115 c.p.c. applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno di cui all'art. 39 del c.p.a.).

6.1. Il Collegio, all'udienza del 22 settembre 2020, ha preso atto dell'interruzione del giudizio stante che l'avv. Calogero Bosco, legale del Comune di Palermo, era stato collocato a riposo, come da ordinanza collegiale n. 970/2020 depositata il 22 ottobre 2020.

6.2. Gli appellanti hanno provveduto a riassumere il giudizio con apposito ricorso notificato al Comune di Palermo il 30 ottobre 2020 e depositato 12 novembre 2020.

6.3. Il ricorso in riassunzione è stato notificato alla sig.ra LS RI SI, qualificata nell'originario ricorso, come controinteressata, *«perché deceduta, come da informazioni assunte in loco»,* secondo l'attestazione dell'Ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione del 2 novembre 2020.

6.4. Il Comune di Palermo, tramite l'avv. Anna RI Impinna, in data 16 novembre 2020 ha depositato memoria di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che *«al dato cartolare si aggiunge quello materiale perché delle sette particelle sei sono edificate abusivamente»*. Quanto al difetto di legittimazione passiva evidenza: i) dagli atti della polizia municipale risulta che l'appellante si qualificava come *«proprietaria e committente dei lavori»* dichiarando *«che per dette opere ha dato mandato ad un proprio tecnico di fiducia per regolarizzare quanto abusivamente realizzato»;* ii) la promittente acquirente aveva dichiarato nella relativa scrittura privata *«di avere già il possesso materiale di tale terreno sin dall'anno 2002 fine gennaio»*.

6.5. L'appellante, con memoria del 20 gennaio 2021, ritualmente depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a., oltre a reiterare le deduzioni svolte e ribadire la fondatezza del gravame, ha eccepito in via preliminare, l'inammissibilità della memoria e dei documenti depositati dal Comune di Palermo per intervenuta tardività, poiché il ricorso sarebbe stato discusso all'udienza del 22 settembre 2020 e, per quell'udienza, il precedente avvocato del Comune, non avrebbe svolto alcuna attività difensiva, sebbene fosse ancora in servizio, essendo andato in pensione il 5 agosto 2020. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità delle deduzioni avversarie per la mancata proposizione dell'appello incidentale avverso la sentenza dichiarativa della lottizzazione di tipo "cartolare".

7. Nel corso dell'udienza pubblica del 23 febbraio 2021 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

8. Il Collegio, in via preliminare, è chiamato ad esaminare le questioni di rito:

8.1. Innanzitutto rileva che la mancata notifica, in quanto deceduta, alla sig.ra RI SI LS, erroneamente qualificata dall'originaria ricorrente come controinteressata, non inficia l'integrità del contraddittorio, ritualmente instaurato tra le parti del presente giudizio di impugnazione. Dalla documentazione versata in atti, invero, risulta che la citata RI SI LS è tra i destinatari dell'impugnato provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva in parola, in quanto proprietaria della particella 1442. Per tale ragione non può tecnicamente qualificarsi come controinteressata, non avendo alcun un interesse di natura eguale e contrario a quello dell'appellante.

8.2. Ritiene priva di pregio la doglianza degli appellanti di inammissibilità della memoria e dei documenti depositati dal Comune di Palermo per intervenuta tardività rispetto all'udienza di discussione del 22 settembre 2020, in cui, con ordinanza collegiale n. 970/2020, è stata dichiarata l'interruzione per la perdita della capacità di stare in giudizio del precedente difensore del Comune, collocato a riposo a far data dal 5 agosto 2020. È priva di pregio, infatti, la tesi dell'appellante sulla pretesa tardività del deposito di controparte, che, invero è avvenuto il 16 novembre 2020, quindi nel rispetto dei termini previsti dall'art. 73 del c.p.a., poiché l'udienza di effettiva trattazione del ricorso si è tenuta il 23 febbraio 2021. Sul punto appare sufficiente richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della corretta perimetrazione dell'ambito operativo dei termini perentori fissati dall'art. 73 c.p.a., per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti *«la violazione dei termini perentori sanciti dall'art. 73, comma 1 c.p.a. deve essere verificata in relazione all'udienza in cui effettivamente l'affare viene trattenuto in decisione»* (Cons. di Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; Cons. di Stato, sez. V, 19 luglio 2013, n. 3940; *Id.,* 6 dicembre 2012, n. 6261).

8.3. Il Collegio, ancora, non ravvisando alcun interesse da parte del Comune ad impugnare la sentenza, in quanto le relative statuizioni confermano la legittimità del provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva, ritiene di dovere disattendere l'ulteriore eccezione, articolata dagli appellanti, di inammissibilità delle deduzioni avversarie per mancata proposizione dell'appello incidentale. Invero gli appellanti, muovendo dal presupposto che non sussisterebbero gli indizi per qualificare i fatti sottesi al provvedimento impugnato come "lottizzazione cartolare", ritengono che l'attività del

Giudice di accertare la sussistenza della "lottizzazione materiale", sarebbe preclusa dalla mancata impugnativa di questo punto della sentenza. Ora al di là che, nel caso in parola, sussistono già sufficienti indizi per qualificare come "cartolare" la lottizzazione *de qua* , è principio di carattere generale che appartenga al Giudice il potere-dovere di attribuire il *nomen iuris* al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, cosicché il Giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, può accogliere o rigettare la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo. Nel giudizio di primo grado il Comune ha prodotto ampia e inconfutata documentazione riguardante opere edilizie realizzate, nello stesso arco di tempo, sia dagli appellanti che dagli altri acquirenti dei lotti frazionati. Nella memoria di primo grado del Comune viene richiamata, riportandone testualmente il contenuto, la nota protocollo n. 159/2 del 13 luglio 2004 del Nucleo ecologico di Palermo del Comando dei Carabinieri nella quale si evidenziava, oltre alla lottizzazione cartolare consistente nel frazionamento dell'unica originaria particella in 7 lotti per un estensione che varia da 548 a 1000 m², anche l'edificazione, in ben sei lotti, di edifici per civile abitazione. Il Comune, peraltro, nel giudizio di primo grado ha chiesto il rigetto del ricorso prescindendo dal *nomen iuris «dedotto nel ricorso avversario, circa la considerazione che nella fattispecie ci sia stata una lottizzazione cartolare o materiale»*. Pertanto risulta priva di fondamento la doglianza dell'appellante tendente a circoscrivere l'indagine del Giudice di appello solo all'accertamento degli indizi per potere qualificare la lottizzazione abusiva *de qua* come cartolare, non essendo precluso a questo decidente ogni ulteriore esame, nell'ambito dei fatti già acquisiti al processo, di accertare se la lottizzazione abusiva sia consistita anche nella realizzazione di opere che abbiano comportato una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio.

9. L'appello è infondato.

9.1. È infondata la doglianza che il Comune non avrebbe mai potuto contestare all'odierna appellante, quale promissaria acquirente, l'imputabilità di alcuna ipotesi di lottizzazione abusiva, in quanto il trasferimento della proprietà non si sarebbe mai verificato. Correttamente la sentenza ha statuito, infatti, che la *«la questione della legittimazione deve essere esaminata con riferimento alla disponibilità del bene»*. Il provvedimento impugnato risulta correttamente notificato all'appellante quale possessore del terreno e committente dei lavori. Depone in tal senso l'inequivoco tenore della normativa: secondo il comma 7 dell'art. 30 del d.P.R. 380/2001 *«nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 29, ne dispone la sospensione»;* ovvero, secondo il richiamato comma 1 dell'art. 29, *«il titolare del permesso di costruire , il committente e il costruttore [...] unitamente al direttore dei lavori»*. Nel caso di specie è indubbio che il committente delle opere abusive sia l'appellante per plurime ragioni: i) nel contratto preliminare di compravendita del terreno del 18 febbraio 2004, registrato il 4 marzo 2004 al n. 1930 all'art. 2 è espressamente riportato che *«la promittente acquirente dichiara di avere già il possesso materiale di tale terreno sin dall'anno 2002 fine gennaio»;* ii) nella segnalazione della polizia municipale n. 50/2004 del 12 marzo 2004, richiamata nell'impugnato provvedimento, l'appellante si qualificava come *«proprietaria e committente dei lavori»* e dichiarava che avrebbe dato *«mandato ad un tecnico di fiducia per regolarizzare quanto abusivamente realizzato»*. È chiaro che il committente è la figura che commissiona un lavoro o più specificamente il *«soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione»,* secondo la definizione rinvenibile nel nostro ordinamento con riferimento alle responsabilità e sicurezza sui cantieri di lavoro (art. 89 del d.lgs. 81/2008).

9.1.1. Si osserva, ancora, che il comma 1 dell'art. 30 del d.P.R. 380/2001 puntualizza che si ha lottizzazione quando la trasformazione urbanistica ed edilizia venga predisposta *«attraverso il frazionamento e la vendita o atti equivalenti, del terreno in lotti»* che per una serie di indici, denuncino in modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio. È stato ritenuto in giurisprudenza che la *ratio* della norma consente di integrare la promessa di vendita come atto equivalente. *«Infatti l'art. 18 l. n. 47 del 1985 configura la lottizzazione negoziale allorché la trasformazione urbanistica sia predisposta attraverso il frazionamento e la vendita o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per una serie di indici, denuncino in modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio. Ciò implica che la promessa di vendita, pur non integrando di per sé, la lottizzazione negoziale, possa integrare "atto equivalente" ed essere valutato insieme agli altri elementi quale fatto costitutivo della lottizzazione negoziale, in quanto la locuzione "atti equivalenti" ha come parametro il fatto conclusivo e finalistico dell'abusiva lottizzazione per vietare tutti gli altri atti attraverso i quali si raggiunga lo stesso effetto del frazionamento e della vendita, anche se con modi mediati e mezzi dissimulati. (* Cass. pen., sez. III, 29 febbraio 2000, n. 3668). Per le suesposte ragioni, nel caso di specie, non solo la lottizzazione abusiva può agevolmente imputarsi in capo all'appellante per avere egli materialmente realizzato opere di trasformazione del territorio, ma anche perché il "preliminare di vendita" del terreno rientra, ad avviso del Collegio, tra gli "atti equivalenti", indicati dall'art. 30 del d.P.R. 380/2001; l'appellante che ha avuto la piena disponibilità del terreno, già dal mese di gennaio 2002, ha proceduto alla sottoscrizione del preliminare dopo due anni, il 18 febbraio 2004, pochi giorni prima che i vigili urbani accertassero, con segnalazione n. 50/04 del 12 marzo 2004 la realizzazione *«di un corpo di fabbrica in cemento armato a tre*

elevazioni fuori terra», e ciò in violazione della destinazione a "limoneto" indicata nella citata promessa di vendita.

9.2. Ad avviso del Collegio, per le ragioni *infra* spiegate, nel caso in esame è configurabile la fattispecie della cosiddetta "lottizzazione abusiva mista", sia materiale che cartolare, riscontrabile dal frazionamento di un vasto appezzamento di terreno in lotti di dimensioni molto più ridotti, poi trasferiti a soggetti diversi che hanno costruito edifici a civile abitazione, stravolgendo così l'originaria destinazione e inficiando l'attività programmatoria del Comune.

9.3. Il Giudice di *prime cure* ha qualificato la lottizzazione *de qua* come "cartolare" sulla base della complessa attività istruttoria condotta dall'Ufficio edilizia privata e degli accertamenti eseguiti dal Nucleo operativo ecologico del Comando dei carabinieri di Palermo. Seppure succintamente, quindi, il Tar ha ritenuto, legittimo il provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva (prot. 418.05p del 23 febbraio 2006) poiché *«l'originaria particella era stata frazionata a scopo edificatorio in 7 lotti»,* richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per potersi configurare una "lottizzazione negoziale" bisogna verificare le caratteristiche dei lotti, in ragione della loro dimensione, al numero all'ubicazione, alla destinazione urbanistica e alla previsione di opere di urbanizzazione. Questo Collegio, sulla base della documentazione versata in atti, evidenzia che l'originaria particella n. 312 del foglio di mappa n. 100 di 5.735 m² è stata frazionata, in meno di 18 mesi, in sette distinti lotti: atti n. 701 del 31 gennaio 2000, n. 144061 del 28 marzo 2001 e n. 298463 del 12 luglio 2001. Tutti i lotti hanno una dimensione che varia tra i 548 e i 1000 m², quindi di estensione non consona ad una loro razionale utilizzazione agricola.

Ad avviso del Collegio sussistono inequivocabili indizi per ritenere di assoluta evidenza l'intento edificatorio dell' appellante al momento in cui ha avuto il possesso del terreno (gennaio 2002) per le seguenti ragioni: i) difettano, in capo al promissario acquirente, i requisiti di imprenditore agricolo o agricoltore; ii) gli abusi compiuti hanno occupato una superfice d'ingombro intorno a 200 m² su una superfice dell'intero lotto di appena 819 m²; c) la circostanza che il terreno *de quo* ricada in zona territoriale E1, verde agricolo e l'aspettativa, pacificamente ammessa nel ricorso originario, di fare rientrare quell'area nei predisponendi piani particolareggiati dell'Amministrazione comunale. Difatti al di là dell'asserzione dell'Amministrazione comunale, contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, secondo cui l'area lottizzata ricade al di fuori degli ambiti perimetralmente individuati, è lapalissiano l'intento edificatorio dell'appellante, evincibile dalla circostanza di avere edificato su un terreno destinato a "limoneto" con l'aspettativa che l'Amministrazione potesse fare rientrare anche quell'area nell'elaborazione dei piani particolareggiati previsti per il recupero delle finitime aree degradate da massicci fenomeni di abusivismo.

9.4. Questo Collegio, ancora, rileva sussistenti elementi per configurare la lottizzazione in parola anche come "materiale" secondo la disciplina dell'art. 30 comma 1 del d.P.R. 380/2001 essendosi *«iniziate opere»* comportanti « *trasformazione urbanistica* – ed - *edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione»* : i) l'originaria particella è stata suddivisa in 7 distinti lotti trasferiti a distinti proprietari; ii) su sei dei suddetti lotti sono stati realizzati consistenti edifici per civile abitazione. Tale attività edilizia ha inciso sull'assetto del territorio rendendo impraticabile al Comune la libera programmazione. In giurisprudenza è stato efficacemente evidenziato che la *«lottizzazione abusiva è più grave del semplice abuso non perché "più imponente", ma perché maggiormente lesiva, poiché espropria l'amministrazione del proprio potere programmatorio e la costringe a nuove iniziative»* riassumibili, nel caso in esame, nella redazione di specifici piani particolareggiati (Cons. di Stato, sez. Seconda *bis* , 30 giugno 2020, n. 7328).

9.5. Quanto alla doglianza inerente la genericità dell'atto di avviso di avvio del procedimento (nota n. 161522 del 6 luglio 2005), è sufficiente osservare che essa è stata notificata ai soggetti interessati *«al fine di consentire […] l'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui agli artt. 8 e seguenti della l. r. 30 aprile 1991 n. 10»* e contiene l'indicazione del responsabile del procedimento con i giorni ed orari in cui *«eventualmente prendere visione degli atti»;* ciò conformemente all'obbligo generale della pubblica amministrazione procedente di garantire la partecipazione ed il contraddittorio nei confronti dei soggetti che possano subire gli effetti di un provvedimento in fase di emanazione. Il Giudice di *prime cure* , correttamente, ha inteso sottolineare l'infondatezza della doglianza sulla genericità della nota *de qua* nel caso in cui il privato sia *«comunque venuto a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti»*. Si osserva, comunque, che l'Amministrazione, nella fattispecie, ha esercitato un potere vincolato puntualmente disciplinato dal comma 7 dell'art. 30 del d.P.R. 380/2001.

10. In conclusione per le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro tremila/00, oltre oneri accessori, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere, Estensore

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giovanni Ardizzone Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO